

한국서부발전(주) 상임감사위원

주 의(신분·기관) 요 구

제 목 용역 준공 업무처리 지연

소 관 부 서 기획본부 △△△△실

조 치 부 서 기획본부 △△△△실, ◆◆◆◆처 ♡♡♡♡부

구 분 계약관리

내 용

1. 업무개요

△△△△실은 발전제어시스템 보안 관리 수준을 향상시켜 지속적으로 증가하는 에너지 기반시설의 보안위협에 대응하고자 제어보안 전문가를 상주 운영하는 제어보안 위탁용역 계약을 시행하였다.

[표 38] 발전제어시스템 제어보안 위탁용역 계약 현황

[단위: 천 원, VAT 제외]

계약명	계약업체	계약기간	계약금액	준공금액	준공일	준공검사일
제어보안 관리 위탁용역	ㄴㄴㄴㄴㄴ	2023.07.14.~ 2025.08.31.	2,925,824	2,925,824	2025.08.31.	2025.10.22.

※ 자료: 대상부서 제출자료 재구성

2. 관계 법령 및 판단 기준

「용역계약일반조건」 제18조(지체상금)에 따라 계약상대자는 계약기간 내에 용역을 완성하지 아니한 때에는 매 지체일수마다 계약서에서 정한 지체상금률을 곱하여 산출한 금액을 납부해야 한다.

그리고 같은 조건 제20조(검사)에 따르면 계약상대자는 용역을 완성하였을 때에는 그 사실을 발주자에게 서면으로 통지하고 필요한 검사를 받아야 하며, 발주자는 계약상대자로부터 용역을 완성한 사실을 서면으로 통지받은 날로부터 14일 이내에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 하여야 한다.

따라서 용역계약을 체결 후 계약상대자가 계약기간 내에 용역을 완성하지 못한 경우 그 책임 소재에 따라 계약상대자에게 지체상금을 부과하거나 당해 용역이 적절히 이행될 수 있도록 계약기간의 연장 등 필요한 조치를 해야 하며, 용역이 완성되면 준공검사에 있어 불필요한 행정 지연이 없도록 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 △△△△실은 ‘제어보안 관리 위탁용역’의 계약상 준공일에 용역 완료 보고서를 포함한 준공 서류를 제출받아야 함에도 불구하고 제출된 용역 완료 보고서의 완성도가 낮다는 이유로 이에 대한 보완 요구 및 내부 검토 지연으로 준공기한 43일이 지난 후 최종 준공계와 완료 보고서를 접수하여 준공 처리하였다.

[표 39] 발전제어시스템 제어보안 위탁용역 주요 준공 업무처리 지연 내용

· 2025. 8. 20. 용역완료보고서 초안 전자메일 수신, 보고서 보완요구
· 2025. 8. 31. 계약준공일
· 2025. 9. 23. 준공계 초안 및 완료보고서 전자메일 수신, 준공계 문서 미접수, 보고서 보완 재요구(+23일)
· 2025. 10. 9. 추석연휴 등으로 준공검사 지연
· 2025. 10. 13. 최종 준공계 및 완료보고서 문서 접수(+43일)
· 2025. 10. 22. 최종 준공검사 합격(+52일)

이로 인해 계약기간 내에 용역을 완성하지 못하였을 때 책임 소재를 확인하여 지체상금을 부과하는 등의 조치를 하지 않았고, 불필요하게 준공검사가 지체됨에 따라 대금 지급도 지연되는 결과를 초래하였다.

관계기관 의견

△△△△실 관련 직원은 감사 의견에 이견은 없으며, 당시 용역업체로부터 계약종료일 이전 용역 수행 완료 보고서 검토요청을 받았으나 보고서의 완성도, 충실도 등 미흡한 부분이 상당하여 대여섯 차례 수정 및 보완을 요구하였고, 이 과정에서 용역 준공 지연 시 지체상금이 부과될 수 있는 내부 규정을 이해하지 못하고 용역 준공업무 처리를 지연하였다고 인정하였다.

하지만 계약 기한일에 용역의 주요 과업은 완수한 상태였고, 용역감독원으로서 계약기한 내에 제출된 준공 서류를 문서 접수하지 않고, 보고서 검토를 지연한 책임이 있으므로 계약상대자에게 지체상금을 부과하기 어렵다고 답변하였다. 그리고 앞으로는 계약 관련 지침 및 기준에 따라 준공 서류 제출·검토·검사 절차를 준수하여 업무처리 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

◆◆◆◆처장은 용역계약의 준공검사 등 업무처리 기준을 준수하지 않은 직원에 대해 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다. (신분주의)

△△△△실장은 동일 또는 유사사례가 발생하지 않도록 관련 부서를 대상으로 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (기관주의)

관 련 자

소 속	직 급	성 명	관리기간	귀책사유	조 치
△△△△실	3	(ㄱ)(ㄱ)(ㄱ)	2021.12.09.~현재	용역 계약관리 미흡	주 의